

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2786 -
2787/2533

นางสาวพรรณิ อำนวยพล กับพวก โจทก์
นายจินดา ชัยรัตน์ กับพวก จำเลย
นางสาวพรรณิ อำนวยพล ที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง
นางสาวสุวรรณ อำนวยพล ที่ 2 โจทก์
ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ยื่นฎีกา เนื่องจากที่ดินโฉนดเลขที่ดิน 2926 หน้าสำรวจ 6137 ตำบลวังทองกลางอำเภอบางกะปิกรุงเทพมหานคร ซึ่งเมื่อคดีนี้ถึงที่สุดแล้วจะต้องนำที่ดินแปลงพิพาทดังกล่าวมาแบ่งกันในระหว่างทายาทของนายทรงและนางชีวไปต่อไป แต่เนื่องจากที่ดินแปลงนี้ขณะนี้อยู่ในชื่อของจำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ จำเลยที่ 2 อาจจะนำไปจำหน่ายจ่ายโอนจนไม่สามารถบังคับคดีได้ในขณะที่เป็นคดีนี้ จำเลยที่ 2 ได้นำไปจำนองไว้กับธนาคารศรีนคร จำกัด และเพิ่มวงเงินจำนองรวมเป็นเงิน 5,000,000 บาท เพื่อระงับความเสียหายที่อาจจะก่อให้เกิดขึ้นได้ในอนาคต ขอให้โปรดมีคำสั่งไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา และขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัด และมีคำสั่งห้ามมิให้จำเลยที่ 2 กระทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินโฉนดเลขที่ 29446 เลขที่ดิน 2926 จนกว่าคดีจะถึงที่สุดด้วย

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 ที่ 2 แกลงคัดค้าน (อันดับ 427) คดีทั้งสองสำนวน ศาลชั้นต้นสั่งให้พิจารณาพิพากษารวมกันเพื่อความสะดวกในการพิจารณาศาลชั้นต้นให้เรียกนางสาวพรรณิ อำนวยพลโจทก์ที่ 1 และนางสาวสุวรรณ อำนวยพล โจทก์ที่ 5

ในคดีหมายเลขดำที่ 913/2518 ว่าโจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 เรียกนายอำพล อำนวยพลโจทก์ในคดีหมายเลขดำที่ 2910/2526 ว่าโจทก์ที่ 3 และให้เรียกนายจินดาชัย รัตน์และนางมณี อำนวยพล จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ในคดีทั้งสองสำนวนว่าจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ให้เรียกบริษัทอำนวยพล จำกัด ซึ่งเป็นจำเลยที่ 3 ในคดีหมายเลขดำที่ 913/2528 และเป็นจำเลยที่ 4 ในคดีหมายเลขดำที่ 2910/2526 ว่าจำเลยที่ 3 เรียกนายอาณัติ อำนวยพล จำเลยที่ 3 ในคดีหมายเลขดำที่ 2910/2526 ว่าจำเลยที่ 4

คดีสำนวนแรกโจทก์ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ขอดอนฟ้องในระหว่างสืบพยานโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษา

(1) ให้จำเลยที่ 2 แบ่งโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 29446 ตำบลวังทองกลางอำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างในที่ดินดังกล่าว ส่วนที่เป็นสินสมรสของนางชีวโป้แซ่ตั้งซึ่งมีส่วนแบ่งอยู่ในที่ดินแปลงนี้ 29.63 ส่วนใน 100 ส่วน ให้แก่ทายาทของนางชีวโป้แซ่ตั้ง (โดยโจทก์ที่ 1 และที่ 2) หากไม่จัดการโอน ให้ถือคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 2

(2) ที่ดินโฉนดเลขที่ 29446 ส่วนที่แยกออกเป็นส่วนของจำเลยที่ 2 ซึ่งมีอยู่ 2 ใน 3 ส่วน และแยกเป็นส่วนแบ่งอันเป็นสินสมรสของนางชีวโป้แซ่ตั้ง ตามที่ให้แบ่งตามข้อ 1 (29.63 ส่วนใน 100 ส่วน ของที่ดินทั้งแปลง) ออกแล้วให้แบ่งส่วนที่เหลือออกเป็น 24 ส่วน ให้โจทก์ทั้งสามได้รับคนละ 1 ส่วน ให้จำเลยที่ 2 โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนนี้ให้แก่ทายาทของนางชีวโป้ (โดยโจทก์ที่ 1 ที่ 2 และที่ 3) ตามส่วนที่พึงได้รับ หากไม่จัดการโอน ให้ถือคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 2

(3) ให้แบ่งทรัพย์สินตามรายการต่อไปนี้

3.1 ที่ดินโฉนดเลขที่ 11538,11540,11541 และ 10264 ตำบลสามเสนใน อำเภอพญาไท กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้าง(รวม 4 แปลง)

3.2 ที่ดินโฉนดเลขที่ 12 ถึง 24 ตำบลจอมเทียน อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี (รวม 23 แปลง)

3.3 ที่ดินโฉนดเลขที่ 5113 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

3.4 หุ้นบริษัทอำนวยการ จำกัด รวม 4,100 หุ้น

3.5 หุ้นบริษัทอำนวยการ จำกัด รวม 243 หุ้นโดยให้แบ่งทรัพย์สินในข้อ (3) แต่ละรายการออกเป็น 100 ส่วนให้แบ่งเป็นสินสมรสของนางชีวโป๊ะแช่ตั้ง อันพึงตกได้แก่ ทายาทของนางชีวโป๊ะแช่ตั้ง (โดยโจทก์ทั้งสาม) 29.63 ส่วน และแบ่งเป็นมรดกของ นายทรง อำนวยการ อันตกได้แก่ทายาทซึ่งเป็นบุตรของนายทรง อำนวยการ 70.36 ส่วน ให้โจทก์ทั้งสามได้รับส่วนแบ่งในทรัพย์สินมรดกของนายทรง อำนวยการ คนละ 1 ส่วนใน 24 ส่วน

(4) ให้แบ่งเงินฝากในธนาคารรวม 4 แห่ง (ตามที่ปรากฏในบัญชีแบ่งทรัพย์สิน หมาย ล.9) รวมทั้งสิ้น 493,468.33 บาท ให้แก่โจทก์ที่ 3 โดยให้แบ่งเงินดังกล่าว ออกเป็น 100 ส่วน ให้ตกเป็นมรดกร่วมของนายทรง อำนวยการ 70.36 ส่วน และ โจทก์ที่ 3 ได้รับส่วนแบ่ง 1 ใน 24 ส่วน ของส่วนที่เป็นมรดกของนายทรง อำนวยการ ทั้งนี้ ในการแบ่งหากผู้มีหน้าที่ต้องจัดการไม่จัดการแบ่งก็ให้ถือคำพิพากษาเป็นการ แสดงเจตนา

คำขออื่นสำหรับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้ยก และให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 3 และที่ 4

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า โจทก์ไม่มีสิทธิขอให้เพิกถอนการโอนโฉนดที่ดินเลขที่ 29446 ระหว่างนายทรงผู้ตายกับจำเลยที่ 2 นำมาเข้ากองมรดก นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นโดยทั้งนี้ให้จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกและจำเลยที่ 2 ร่วมกันปฏิบัติตามคำพิพากษา

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 และจำเลยที่ 1 ฎีกา (อันดับ 420,417)

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 419) ศาลชั้นต้นได้ไต่สวนคำร้องแล้ว มีคำสั่งให้รวบรวมถ้อยคำสำนวนส่งศาลฎีกาเพื่อพิจารณาส่งต่อไป (อันดับ 436)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ทางไต่สวนฟังได้ว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 29446 เลขที่ดิน 2926 หน้าสำรวจ 6137 แขวงวังทองหลางเขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่โจทก์ฟ้องขอแบ่งในคดีนี้ มีชื่อจำเลยที่ 2 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ในขณะที่เป็นความในคดีนี้จำเลยที่ 2 ได้นำไปจำนองไว้กับธนาคาร และจำเลยที่ 2 อาจจะนำไปจำหน่ายจ่ายโอนจนเป็นที่เสียหายแก่การบังคับคดี มีเหตุสมควรคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ที่ 1 และที่ 2 ในระหว่างฎีกา จึงมีคำสั่งห้ามจำเลยที่ 2 กระทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินแปลงดังกล่าวจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ให้ศาลชั้นต้นแจ้งเจ้าพนักงานที่ดินทราบ

พิจารณาแล้ว ทางไต่สวนฟังได้ว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 29446 เลขที่ดิน 2926 หน้าสำรวจ 6137 แขวงวังทองหลางเขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ โจทก์ฟ้องขอแบ่งในคดีนี้ มีชื่อจำเลยที่ 2 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ในขณะที่เป็นความใน คดีนี้จำเลยที่ 2 ได้นำไปจำนองไว้กับธนาคาร และจำเลยที่ 2 อาจจะนำไปจำหน่าย จ่ายโอนจนเป็นที่เสียหายแก่การบังคับคดี มีเหตุสมควรคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ ที่ 1 และที่ 2 ในระหว่างฎีกา จึงมีคำสั่งห้ามจำเลยที่ 2 กระทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินแปลงดังกล่าวจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ให้ศาลชั้นต้นแจ้งเจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(นิเวศน์ คำผอง-ยงยุทธ ธารีสาร-เสียง ตริวิมล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ